

財産罪の客体に関して、学生A及びBが次の【会話】のとおり議論している。【会話】中の①から⑥までの()内から適切なものを選んだ場合、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

【会 話】

学生A. 私は、財産罪の客体となる「財物」の意義について、①(a. 一定の空間を占める物体・b. 人が管理し得る対象)を意味すると考えますので、電気を盗む行為は、刑法第245条があって初めて処罰できることになると考えます。

学生B. Aさんは、同条を②(c. 注意規定・d. 処罰創設規定)と考えるわけですね。それでは、Aさんは、甲が名簿業者に販売する目的で、勤務先会社の書庫において、同所で管理されていた同社従業員名簿を管理権者の許可なく、自分の携帯電話機で撮影し、その画像データを保存した同携帯電話機を社外に持ち出した事案について、甲の窃盗罪の成否をどう考えますか。

学生A. 私は、甲に窃盗罪が③(e. 成立する・f. 成立しない)と考えます。

学生B. Aさんは、「財物」の財産的価値についてどう考えますか。

学生A. 私は、判例と同じく、財産罪の客体としての「財物」には、金銭的・経済的価値を④(g. 要する・h. 要しない)と考えます。この点、判例は、再利用する目的で使用済みの収入印紙を持ち出した事案について窃盗罪の財物性を⑤(i. 肯定・j. 否定)しています。

学生B. ところで、詐欺罪の客体である「財物」に関して、判例は、不動産を含むと解していますよね。それでは、乙が代金を支払う意思も能力もないのに、これらがあるように装って、不動産の所有者丙に同不動産の購入を申し込み、同不動産を乙に売却する契約を締結させ、その後、乙名義に所有権移転登記をさせた事案について、刑法第246条第1項の詐欺罪の既遂時期をいつと考えますか。

学生A. 私は、判例と同様、⑥(k. 所有権移転の意思表示があった時点・l. 現実に占有移転させ、又は所有権取得の登記を経た時点)で既遂となると考えます。

1. ①a ③f ⑥l
2. ①b ②c ⑤i
3. ②d ④g ⑥k
4. ③e ④h ⑤i
5. ③f ⑤j ⑥l

(参照条文) 刑法

第245条 この章の罪については、電気は、財物とみなす。

No275	財産罪の客体		正答率
予備R6-6	正解	1	60%

() には順に、「①= a、②= d、③= f、④= h、⑤= i、⑥= l」と入り、したがって、正解は肢1となる。

①について

①には「a. 一定の空間を占める物体」が入る。財産罪の客体となる「財物」の意義については、一定の空間を占める物体を意味すると考える説（Ⅰ説）と、人が管理し得る対象を意味すると考える説（Ⅱ説）とが対立している。Ⅰ説によると、電気は、一定の空間を占める物体とはいえないから、電気を盗む行為は、「電気は、財物とみなす。」と定める245条があって初めて処罰できることになる。

②について

②には「d. 処罰創設規定」が入る。前記のⅠ説によると、電気を盗む行為は、処罰の対象とならないはずだが、245条があることによって、処罰の対象となる。したがって、Ⅰ説は、同条を処罰創設規定と考えることになる。

③について

③には「f. 成立しない」が入る。学生Aが採るⅠ説によると、情報が記録された媒体物は財物とされるものの、情報それ自体は財物とはされない。したがって、Ⅰ説によると、従業員名簿を撮影したことによって得られた画像データは、情報にすぎないから、財物とはされない。そうすると、Ⅰ説によれば、甲が、この画像データを保存した自分の携帯電話機を持ち出したとしても、甲に窃盗罪は成立しないと考えることになる。

④について

④には「h. 要しない」が入る。判例は、財産罪の客体としての「財物」には、金銭的・経済的価値を要しないとしている（大判大元11.25、最判昭25.8.29）。

⑤について

⑤には「i. 肯定」が入る。大判明44.8.15は、消印済みの収入印紙は交換価値を有しなくても、独立して、若しくは、証書に貼用されその一部として財産権の目的たることを得るから、公正証書の原本に貼用された消印済みの収入印紙を剥離し領得する行為は窃盗罪に当たるとし、その財物性を肯定している。

⑥について

⑥には「l. 現実に占有移転させ、又は所有権取得の登記を経た時点」が入る。大連判大11.12.15は、不動産を目的とする詐欺罪では、所有権移転の意思表示がされただけでは足りず、現実に占有が移転し若しくは所有権取得の登記をしたときに詐欺罪は完了するとしている。